

1500158-74.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... supracitado, conhecido pelo intenso tráfico ilícito de entorpecentes, quando notaram que o acusado empreendeu fuga assim que percebeu a aproximação da viatura. O réu foi alcançado momentos depois, e, de imediato, disse aos guardas: "Perdi!". Ele admitiu que praticava o tráfico de drogas e afirmou que carregava consigo alguns estupefacientes. Dentro de sua cueca, foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Jardim América, Sertãozinho - SP -

cep 14160-260

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500158-74.2022.8.26.0530

Controle: 2022/000124

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2015011/2022 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 22495243 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 119/22/907 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 2015011 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO, 119/22/907 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHNNY BELCHIOR DE OLIVEIRA

Aos 06 dias do mês de Setembro de 2022, às 13:45 horas, foi aberta a audiência, nos autos da ação supra referida realizada por meio virtual semipresencial, através do aplicativo Teams. Aberta com as formalidades legais, foram apregoadas as partes que participaram da videoconferência. A gravação será disponibilizada no sistema informatizado SAJ-PG5, conforme Comunicado Conjunto 1350/2020. Pelas partes foi manifestada concordância para que as gravações fossem feitas de forma individualizada, em arquivos separados de acordo com o número de testemunhas, visando facilitar futuros acessos. Sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. ANGEL TOMAS CASTROVIEJO, comigo Escrevente abaixo assinado, COMPARECERAM de forma virtual através do aplicativo TEAMS o Promotor de Justiça, Dr. DANIEL TOSTA DE FREITAS; a Defensora nomeada, Dra. EVELYN MIESSA DOS SANTOS, (OAB/SP 333739); COMPARECERAM presencialmente ao prédio do fórum desta comarca: as testemunhas arroladas em comum CARLOS ROBERTO MAIA DA SILVA JUNIOR e RONALDO DE SOUZA DA SILVA. AUSENTE: o réu JOHNNY BELCHIOR DE OLIVEIRA apesar de devidamente intimado às fls. 95, por este escrevente foi tentado contato com o réu através do telefone constante nos autos, qual seja, 16-99201-8849, sendo atendido pela sua irmã que informou que o réu saiu e não sabia onde ele se encontrava no momento e que o mesmo não possuía outro número para contato. Iniciados os trabalhos, o MM. Juiz inquiriu as testemunhas arroladas em comum CARLOS ROBERTO MAIA DA SILVA JUNIOR

e RONALDO DE SOUZA DA SILVA, todas qualificadas em videoconferência; pelo método audiovisual (artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e item 77, Capítulo II, NGSCJ), conforme gravação no sistema SAJ. Acerca da ausência do réu, pelo MM. Juiz foi dito: "Considerando que o réu foi citado e intimado pessoalmente deixou de comparecer ao presente ato, DECRETO SUA REVELIA, nos termos do artigo 367, 1ª parte, do Código de Processo Penal". Após, não havendo outras provas a serem produzidas, o MM Juiz declarou encerrada a instrução processual e passou aos debates orais, dando a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e à Defesa. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação de teleaudiência, por meio do aplicativo Teams, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Pelas parte foi manifestada concordância para que as gravações fossem feitas de forma individualizada, em arquivos separados de acordo com o número de testemunhas, visando facilitar futuros acessos. A seguir pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA:

"Vistos.

JOHNNY BELCHIOR DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 17 de janeiro de 2022, por volta das 16h00, na Rua Guilherme Paschoal Zampronio nº 1020, Conjunto Habitacional Anélio Celline, nesta cidade e Comarca de Sertãozinho, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 9 (nove) cápsulas de Cocaína pesando 13,24g, substância entorpecente capaz de determinar a dependência física e psíquica. Segundo a denúncia, na data dos fatos, guardas civis municipais realizavam um patrulhamento rotineiro no bairro supracitado, conhecido pelo intenso tráfico ilícito de entorpecentes, quando notaram que o acusado empreendeu fuga assim que percebeu a aproximação da viatura. O réu foi alcançado momentos depois, e, de imediato, disse aos guardas: "Perdi!". Ele admitiu que praticava o tráfico de drogas e afirmou que carregava consigo alguns estupefacientes. Dentro de sua cueca, foram encontradas 9 (nove) cápsulas de Cocaína, além de R\$ 52,00 (cinquenta e dois reais) em espécie nos bolsos de sua calça.

Recebida a denúncia em 26 de abril de 2022 (fls. 60/61), o réu foi citado (fls. 71) e apresentou resposta à acusação (fls. 76/78).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. O réu não foi interrogado em Juízo, porque, embora devidamente intimado, deixou de comparecer na audiência designada.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa do acusado requereu que a absolvição, por falta de provas, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, notadamente porque não flagrado o réu comercializando a droga e ainda diante das contradições dos relatos dos policiais. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do delito para aquele do art. 28 da Lei de Drogas, a fixação de penas mínimas, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pela imagem fotográfica (fls. 14), pelo auto de constatação preliminar (fls. 13), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 47/49), conclusivo por se tratar de cocaína, e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também foi devidamente comprovada pelas provas produzidas nos autos.

Os guardas municipais Ronaldo e Carlos Roberto, tanto na fase policial quanto em Juízo, disseram que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido pela traficância de entorpecentes, quando avistaram o acusado sozinho, e que, ao avistar a viatura policial, empreendeu, vindo a ser alcançado momentos após. Ao ser abordado, o acusado disse "perdi", bem como admitiu que praticava o tráfico e que teria entorpecentes consigo. Com o réu, foram encontrados 09 pinos de

cocaína dentro de sua cueca, além de R\$ 52,00 em espécie nos bolsos de sua calça. Em Juízo, acrescentaram que o réu justificou que praticava o tráfico porque passava necessidade financeira, e que não foi a primeira vez que o réu foi abordado e também empreendeu fuga, tendo ciência de que era traficante do local. Não se recordam ao certo, mas acreditam que a droga estava no bolso de sua calça, assim como parte do dinheiro, e outra parte estava em sua cueca, que foi localizado já na Delegacia. Carlos disse ainda que o réu correu por cerca de 10 a 15 metros, enquanto Ronaldo, que ele fugiu por cerca de 50 metros (fls. 05, 06 e mídia).

O réu, ao ser interrogado na fase policial, negou a prática delitiva, alegando ser usuário de cocaína. Sobre os fatos, alegou que na data dos fatos foi na biqueira do Aragão comprar 10 pinos. Quando chegou, entregou uma nota de R\$200,00 para um indivíduo, o qual não deseja mencionar características em razão de represálias, que lhe entregou um saquinho com 9 pinos e o troco, justificando que pegaria o pino faltante em outro lugar. Nesse momento, foi abordado pelos guardas municipais. Alega que não vende drogas, mas confessa que estava no local para comprá-las, pois não consegue parar com o vício, mesmo já sendo internado em uma casa de recuperação. Por isso nega a traficância, afirmando que os entorpecentes apreendidos eram para seu consumo, pois compra nessa quantidade para não precisar se deslocar até a biqueira muitas vezes (fls. 07). Em Juízo, o réu não foi interrogado, porque, embora devidamente intimado, deixou de comparecer na audiência designada, sendo decretada sua revelia.

Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que o acusado era realmente o proprietário da droga apreendida e que se destinaria à comercialização, ainda que não tenha sido flagrado comercializando a droga apreendida.

Conforme narrado de forma uníssona pelas testemunhas guardas municipais, em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram o acusado. Ele, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga, mas foi detido pelos guardas. Em revista pessoal, foram encontrados 09 pinos de cocaína em suas vestes, além de R\$ 52,00.

O réu, por sua vez, negou a prática delitiva, alegando que foi até o local para comprar drogas para consumo próprio, sustentando seu vício. Negou, contudo, que as drogas encontradas em sua posse se destinavam ao comércio. Alegou, por sua vez, que comprou em grande quantidade para não ter que se deslocar frequentemente até o local de venda dos entorpecentes.

Contudo, tal versão não convence.

Isso porque os guardas afirmaram em Juízo que não foi a primeira vez que o réu fuge da abordagem, e ainda já era por eles conhecido como traficante do local. Não bastasse, o réu admitiu informalmente aos guardas, logo após abordado, que efetivamente praticava o tráfico porque passava necessidade financeira.

Também é certo que o réu foi encontrado com drogas já embaladas individualmente, e ainda trazia consigo dinheiro trocado, em local muito conhecido pela prática do tráfico, bem como deixou de comprovar a prática de qualquer atividade remunerada lícita, concluindo-se, assim que a droga apreendida com o réu efetivamente era destinada ao tráfico.

Importante ressaltar que as pequenas contradições encontradas nos depoimentos colhidos, se a droga estava na cueca do réu e o dinheiro no bolso, ou vice-versa, não os invalidam ou fazem desmerecê-los. Tais contradições são comuns e próprios da prova oral e das imperfeições do psiquismo humano. Assim, repousando as discrepâncias em detalhes mínimos, mas concordando os relatos nos pontos essenciais e nas circunstâncias decisivas do fato, deve a prova ser considerada válida.

De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada inclusive pelas Cortes Superiores quanto a suficiência da prova testemunhal consistente em depoimentos de policiais ou de guardas municipais para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas como o tratado nos autos. Não havendo qualquer indício nos autos quanto à suspeição desses agentes públicos, estes depoimentos são aptos como meio de prova:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada." (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº Relator: Salles Abreu Apelação nº 0034020-74.2011.8.26.0602 Voto nº: 115516/SP 03/02/2009).

Demonstrada, pois, a materialidade e indubitosa a autoria, tem-se que é de rigor a condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, passando-se à dosimetria da pena.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, fixo a pena base do réu no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a se considerar. Na terceira fase, inicialmente observo que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, notadamente a fração a ser aplicada, deve observar as diretrizes previstas no art. 42 da mesma lei, que impõe seja considerado, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Neste sentido:

"O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos. 3. Não se trata de violação ao princípio do non bis in idem, mas apenas da utilização da mesma regra em finalidades e momentos distintos. Com efeito, na primeira etapa da dosimetria, os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 servem para fundamentar a pena-base, enquanto no último momento do sistema trifásico os mesmos parâmetros serão utilizados para se estabelecer a fração de redução a ser aplicada em razão da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei Antitóxicos. (...) 6. Ordem denegada." (STJ - HC n.º 165800/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Dje. 15.03.2012).

Assim, levando em conta que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes, também não havendo provas de que integre organização criminosa, reduzo as penas acima indicadas em 2/3 (dois terços), totalizando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena fixada.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Relativamente ao regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cumpre observar o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 97.256/RS.

Em referido julgado o Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a ordem pleiteada e decidiu pelo cabimento de pena alternativa, removendo o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, julgado inconstitucional nesta parte, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Assim foi redigida a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional. ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113).

Seguindo a determinação do Colendo Supremo Tribunal, cuja decisão, por força da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, com fundamento no art. 52, X, da

Constituição Federal, passou a ter efeito "erga omnes", cumpre avaliar as condições objetivas e subjetivas para a fixação do regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Para tanto, o próprio Supremo Tribunal Federal observou neste julgado que cabe ao juiz sentenciante "o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo". Ponderou também que "a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. as demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero".

Assim sendo, analisando o caso concreto, reputo não socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, para reprovação e prevenção do crime.

Destaco que o tráfico de drogas é de gravidade social elevada, notadamente em razão de suas sérias consequências, tão nefasto à saúde pública e à sociedade. Isso porque arrebatava vidas do seio familiar, causa danos à saúde pública, e afeta a psicologia de toda a sociedade. É o consumo de psicotrópicos que corrompe o indivíduo socialmente são, aliciando-o para o cometimento de delitos contra o patrimônio, delitos domésticos, em evolução criminosa até culminar com crimes contra o bem constitucional vida, bem como responsável pela desestruturação de muitas famílias.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu JOHNNY BELCHIOR DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, à pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo, como incursa no art. 33, caput, c.c. § 4º, da Lei 11.343/06.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da pena, por força da decisão proferida pelo STJ no HC nº 596.603 SP (2020/0170612-1), podendo recorrer em liberdade diante da primariedade.

Declaro a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido, porque não comprovada sua origem lícita, presumindo que fosse proveniente da atividade ilícita do tráfico.

Em face da condenação, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

P.R.I.C."

Pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito que CONCORDAVA com a r. sentença. Pela Defensora foi dito que desejava aguardar a manifestação do réu acerca do interesse de recorrer para que então se manifestasse. Por fim, o MM. Juiz de Direito proferiu o seguinte despacho: "Defiro o requerimento feito pela Defesa, providencie a serventia a intimação do réu acerca da sentença bem como para que se manifeste acerca do interesse de recorrer. Arbitro honorários advocatícios a Defensora nomeada em 70% da tabela OAB/Defensoria, a ser oportunamente complementado. Expeça-se certidão de honorários. Oficie-se o necessário. Saem intimados os presentes. Nada mais." Eu, _____, Gabriel Ribeiro Lascane, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.